TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°95-2026*

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A fojas 21 a 24, reclama don Piero Jesús San Juan Dinamarca, candidato a concejal por la comuna de Iquique y administrador electoral de su propia candidatura, contra la Resolución Final N°S000410-2026, de doce de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral. Esa resolución, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-1174-2025-SCGFE, le aplicó una multa de once unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de su candidatura en las elecciones municipales de 2024. Pide que se deje sin efecto la multa o, en subsidio, que se rebaje al mínimo o se sustituya por una amonestación;

2°) Que, el reclamante funda su reclamación en que desistió de la candidatura antes de la campaña, al encontrar trabajo en una empresa minera, y los dirigentes de su partido le indicaron que no debía preocuparse de nada; en que rindió la cuenta, en cero, el veinticuatro de mayo de dos mil veinticinco; y en que es su primera infracción y no causó perjuicio;

3°) Conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, debe presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma ley), aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, haciendo relación de ello. En el caso de los candidatos a concejal, el incumplimiento se sanciona con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente";

4°) Que, la cuenta no se presentó dentro de plazo, según consta en el expediente (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 9). El Servicio Electoral formuló cargos al reclamante el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y los notificó el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (foja 4), pero el reclamante no los contestó (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 11).

Sin embargo, la cuenta se presentó el veinticuatro de mayo de dos mil veinticinco (foja 16), esto es, fuera del plazo legal;

5°) Que, la presentación tardía no elimina la infracción,

consumada al vencer el plazo del artículo 47 de la Ley N°19.884, y el desistimiento de hecho de la candidatura no libera de la obligación de rendir la cuenta, que subsiste aun sin ingresos ni gastos. Por eso no procede dejar sin efecto la multa ni sustituirla por una amonestación, sanción que el artículo 44 no contempla.

Sin embargo, la rendición de la cuenta, aunque extemporánea, permite al Servicio Electoral controlar el financiamiento de la candidatura, y este Tribunal lo considera al graduar la sanción;

6°) Para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) En atención a lo expuesto, a la ausencia de reiteración y a la cantidad de electores habilitados de la comuna de Iquique, que elige diez concejales, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 9 (nueve) unidades tributarias mensuales. Esta cuantía es superior al mínimo legal, por el tamaño del electorado de la comuna, e inferior a la aplicada, porque la cuenta se rindió, aunque fuera de plazo.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida por don Piero Jesús San Juan Dinamarca, candidato a concejal y administrador electoral de su propia candidatura, sólo en cuanto se rebaja a nueve unidades tributarias mensuales la multa aplicada por la Resolución Final N°S000410-2026, de doce de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°95-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 03/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 03/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 03/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°95-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 03 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

B7901D7D-A807-465D-A518-AF1B98D26B6A

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.